La Razón
ECONOMÍA · LA RAZÓN
LUNES, 9 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 20:59 H

Alberto Benítez, abogado, avisa de la campaña de revisiones de incapacidad permanente: "La moda del INSS es: ¿tienes una absoluta? Te la quito"

El letrado enseña en TikTok el caso de una clienta con un trasplante renal a la que la Seguridad Social retiró la pensión sin que, según él, hubiera mejorado

ANDRÉS BARROS MARIÑO · ECONOMÍA

Recibir una carta del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que anuncia la revisión de una incapacidad permanente no es un simple trámite. Así lo advierte el abogado Alberto Benítez Sanabria, del Bufete Juristas Laboralistas, conocido en redes como @bufetejuristas, en un vídeo de TikTok en el que muestra uno de esos documentos y explica qué hay detrás.

Según el abogado, el organismo ha puesto en marcha «una campaña brutal de revisiones de incapacidad». No afecta a todos los pensionistas por igual, matiza: «A todo el mundo no le van a revisar, le van a revisar a quien pueden revisarlo».

Ese perfil, explica, es el de quien «ha dejado de ir al facultativo, al especialista» o tiene «un informe que no dice absolutamente nada». Por eso, si llega la notificación del INSS avisando de que se abre un expediente de revisión, su mensaje es claro: «Que sepas que te la van a revisar».

Benítez Sanabria distingue entre lo que significa revisar sobre el papel y lo que, a su juicio, persigue la Administración en la práctica. «Revisar es mirar a ver qué pasa, pero si inicia una revisión lo hace porque quiere quitarte la pensión y, en el mejor de los casos, bajarte el grado», sostiene.

Lo menos malo, según su planteamiento, sería rebajar la calificación, por ejemplo de una incapacidad absoluta a una total. Pero denuncia que el criterio que se impone ahora es mucho más drástico. «La moda del INSS actualmente es: ¿tienes una absoluta? Te la quito. Y eso es una barbaridad auténtica», critica.

Para ilustrarlo, el abogado pone como ejemplo el caso de una clienta. Se le concedió una incapacidad permanente absoluta en 2025 por las limitaciones derivadas de un trasplante renal y, hace poco más de un mes, el propio INSS se la retiró. «Pasamos de una absoluta a cero», resume.

En la resolución que enseña en el vídeo, fechada el 30 de septiembre de 2026, el Equipo de Valoración de Incapacidades concluye que se ha producido una variación en su estado que determina «la inexistencia de grado alguno de incapacidad». El abogado, sin embargo, sostiene que las limitaciones de su clienta «siguen».

Su argumento se apoya en la comparación de dos documentos: el informe médico de síntesis inicial, con el que se concedió la pensión, y el de la revisión. «No hay ningún tipo de mejoría. A nivel clínico es exactamente igual, la bioquímica, todos los niveles, exactamente igual», asegura.

Tampoco aparece en el segundo informe ninguna limitación funcional que no figurara ya en el primero, y viceversa. «Son absolutamente fotocopias», zanja. Ante este escenario, su recomendación a quien haya recibido el aviso es revisar a fondo el expediente completo para detectar los puntos débiles por los que podrían retirar o rebajar el grado de la incapacidad. «No te arriesgues a quedarte en una situación económica como la que te puede quedar», advierte.

Fuente: https://www.larazon.es/economia/alberto-benitez-abogado-avisa-campana-revisiones-incapacidad-permanente-moda-inss-tienes-absoluta-quito-b51m_202611096af2261bd3bddc0868ab9bf9.html
Recorte generado el 10/11/2026, 6:10:30 · sin publicidad ni recomendaciones.